PROTOCOLO ORDINARIO

ESC. 14,885

SEGUNDO TESTIMONIO

OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR LOS SEÑORES
JUAN FRANCISCO BONEQUI HERRERA Y OTROS.

--- INSTRUMENTO NÚMERO ----------
--- CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ----------
--- VOLÚMEN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ----------
--- A los VEINTE días del mes de MARZO de dos mil DIECINUEVE. ----------
--- ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM, Notario Público Ciento cincuenta del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en Metepec, hago constar: ----------
--- El OTORGAMIENTO DE PODERES de HISENSE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por su delegado especialmente designado el Licenciado Federico de Palacio Ruiz Cabañas, en términos de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: -------
---------- ANTECEDENTES ----------
--- I. Por instrumento número treinta y tres mil novecientos quince, de fecha doce de mayo de dos mil once, otorgado ante el Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario número doscientos dieciocho, de México, Distrito Federal, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, el veinte de mayo de dos mil once, en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis guión uno, se constituyó HISENSE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital mínimo fijo de Tres mil pesos, Moneda Nacional, variable ilimitado, siendo su objeto social el siguiente: ----------
--- *"SEXTA. OBJETO SOCIAL. El objeto de la Sociedad es:* ----------
--- *a) La fabricación, procesamiento, manufactura, elaboración, ensamblaje, compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación y en general la comercialización de televisiones, equipos de aire acondicionado, refrigeradores, congeladores, lavadoras, equipos enfriadores de vino, celulares, accesorios, aparatos electrónicos y línea blanca y sistemas administración de transportación inteligente, entre otros.* ----------
--- *b) La realización de todos los actos principales o accesorios que directamente se relacionen con el objeto antes indicado, así como las gestiones de cualquier naturaleza que tengan relación o que se deriven de tales actos, o resulten necesarios, convenientes o benéficos para la realización del objeto principal de la Sociedad.* ----------
--- *c) Aceptar y desempeñar mandatos civiles o mercantiles que directamente se relacionen con el objeto principal de la Sociedad.* ----------
--- *d) Realizar toda clase de actividades de mercado y comercio, y aquéllas relacionadas con la prestación de servicios corporativos, de intermediario y agentes de comisión, actuar como comitente, comisionista, agente, consignador y consignatario, así como la promoción con el fin de prestar a las personas o empresas los servicios del comercio e industria y proveerles los artículos, materiales, productos e insumos utilizados por las compañías dedicadas a la prestación de servicios, al comercio e industria y que no estén prohibidos por la ley, atendiendo las actividades restringidas para la inversión extranjera prevista por la legislación en la materia.* --------

--- e) La contratación de servicios de dirección, gerencia, administración y operación de empresas, incluyendo los aspectos técnicos, consultivos, contables, fiscales, proyectos y planeación financiera, administrativos, operativos, de informática, mercadotecnia, publicidad, promoción, comercialización, importación, exportación, compraventa, capacitación y adiestramiento de personal, entre otras; así como la celebración de los contratos o convenios para la realización de estos fines y aquéllos que sean propios para el desarrollo de las actividades que realice la Sociedad.
--- f) Seleccionar, contratar y capacitar por cuenta propia o de terceros, obreros, técnicos, y profesionistas para que laboren en cualquier tipo de empresa, incluida la propia. ----------
--- g) Tener representación dentro y fuera de la República Mexicana, en calidad de comisionista, corresponsal, intermediario, factor, representante legal o apoderado de toda clase de empresas o personas. ----------
--- h) Establecer oficinas, agencias, representaciones y sucursales en la República Mexicana y en el extranjero para el desarrollo de las actividades de la empresa, sin que por ello se entienda como cambiado su domicilio social. ----------
--- i) La adquisición, compra y venta de toda clase de artículos para la ejecución de sus proyectos, la contratación y ejecución de obras que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. ----------
--- j) Comprar, vender, adquirir, enajenar, importar, exportar, recibir en arrendamiento puro o financiero, dar en arrendamiento puro, dar o recibir en subarriendo, poseer, disponer por cualquier medio permitido por la Ley, los bienes muebles e inmuebles en tanto sea necesario o conveniente para el desarrollo del fin social y las actividades propias que realice la Sociedad; la afectación en fideicomiso y adquisición de derechos de fideicomisario, así como adquirir, enajenar, obtener y otorgar el uso y goce, por cualquier título permitido por la Ley, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean propios o ajenos, en el país o en el extranjero, sujetándose a las disposiciones legales en materia de adquisición de inmuebles y a las previstas por la Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así como las reglas de carácter general que pudiesen ser aplicables en el caso específico. ----------
--- k) Celebrar contratos de arrendamiento puro, en calidad de arrendador, respecto de los bienes propiedad de la Sociedad. ----------
--- l) La emisión, suscripción, aceptación, endoso, o aval de cualesquier títulos o valores mobiliarios que permita la ley. ----------
--- m) Adquirir, enajenar y en general, negociar todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título valor permitido por la ley; así como invertir recursos propios en la adquisición de acciones, títulos de crédito o cualquier tipo de bienes bursátiles y extrabursátiles que no necesiten concesión federal para ser operados. Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,

de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeros, así como participar en su administración y liquidación; de igual forma, otorgar préstamos a las sociedades mercantiles, civiles o asociaciones en las que tenga interés la Sociedad o participación mayoritaria en su capital social, o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría de los órganos de administración. Se deberá atender en todo momento a lo previsto por el último párrafo del artículo 6 seis de la Ley de Inversión Extranjera. ----------

--- n) Abrir cuentas bancarias y de inversión. ----------

--- o) Otorgar, suscribir, aceptar, avalar, certificar, girar, emitir, endosar, o por cualquier otro medio permitido por la ley suscribir, adquirir, enajenar, transmitir y negociar títulos de crédito en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ----------

--- p) Obtener o conceder préstamos, otorgando o recibiendo garantías reales o personales que estime pertinentes, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros. La Sociedad no podrá dedicarse a ninguna de estas actividades cuando de manera específica requieran autorización o concesión del estado, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito y por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. ---------

--- q) Contratar fianzas en favor de la Sociedad, gravar en cualquier forma permitida por la ley, pignorar, hipotecar y afectar en fideicomiso, bienes muebles e inmuebles propiedad de la Sociedad o que posea por cualquier título legal. ----------

--- r) Otorgar por cuenta propia o de terceros cualquier tipo de garantía, aval, fianza, fungir como garante solidario o subsidiario, hipotecario o prendario. La Sociedad no podrá dedicarse a ninguna de estas actividades cuando de manera específica requieran autorización o concesión del estado.

--- s) La adquisición e importación de bienes muebles, de enseres, materiales, equipos de transporte, maquinaria, equipo de oficina y los demás bienes necesarios para el desarrollo del objeto social. ----------

--- t) El trámite y adquisición por cualquier título legal, por sí o por medio de terceros, de tecnología diversa, ingeniería de detalle, del know how industrial o comercial y asistencia técnica; la gestión, tramitación y obtención del registro de marcas, nombres y avisos comerciales, denominaciones de origen, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de autor, concesiones, y todo tipo de derechos de propiedad industrial; así como el otorgamiento a terceros del uso o goce, explotación y transmisión por cualquier medio legal, de los derechos antes mencionados propiedad de la Sociedad. ----------

--- u) Gestionar, usar, y disfrutar toda clase de concesión, que conforme a las leyes vigentes puedan otorgar las autoridades mexicanas o extranjeras sobre los bienes de dominio público o privado. Así como obtener cualquier

tipo de licencia, autorización o cualquier que sea la figura, mediante la cual las autoridades nacionales o extranjeras, otorguen a personas físicas o morales derechos reales o personales para desarrollar determinada actividad o bien para adquirir la posesión o propiedad de bienes muebles o inmuebles. ----------

--- *v) La gestión y realización de cualquier tipo de trámite que sea necesario efectuar para la consecución de los fines sociales, ante personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, en el país o en el extranjero, o ante cualquier tipo de autoridad, ya sea de carácter federal, estatal o municipal; así como concertación de los actos y contratos con la Federación, los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Ayuntamientos, así como con organismos descentralizados, empresas de participación estatal o particular, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; y la ejecución y celebración de todos los actos y contratos lícitos ya sean civiles o mercantiles que se requieran de manera directa o indirecta, por cuenta propia o de terceros, por alguna asociación o participación con otras personas físicas o morales para el mejor cumplimiento del objeto social.* ----------

--- *w) Celebrar todo tipo de contratos en calidad de franquiciante, franquiciatario, licenciante, licenciatario, cedente y cesionario de derechos de propiedad industrial, artística y literaria, y en general, la celebración de contratos de franquicia, licenciamiento y cesión necesarios para el cumplimiento de los objetivos sociales.* ----------

--- *x) En general, celebrar todo tipo de actos, contratos o convenios de carácter civil, mercantil en los términos de la Ley de la materia aplicable pueda realizar la Sociedad; asimismo, la Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos de comercio a que pueda dedicarse legítimamente una sociedad mercantil mexicana en los términos de la ley.* ----------

--- *Se deberá atender en todo momento a las limitaciones previstas por la Ley de Inversión Extranjera para la participación de capitales extranjeros."*----------

--- Del instrumento que relaciono copio en lo conducente lo siguiente: -

--- *"DÉCIMA SEXTA. ASAMBLEA DE SOCIOS. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los Socios, aún para los ausentes o disidentes. Las Asambleas de Socios podrán celebrarse en cualquier tiempo pero cuando menos una vez al año, dentro de los primeros cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal de la Sociedad. Salvo lo dispuesto en la cláusula Vigésima Primera, todas las Asambleas de Socios deberán celebrarse en el domicilio social de la Sociedad, salvo caso fortuito o fuera mayor.* ----------

--- *DÉCIMA SÉPTIMA. CONVOCATORIA. Salvo que se prevenga de otra forma en esta escritura, las Asambleas de Socios podrán convocarse en cualquier tiempo que lo solicite cualquier Socio el Consejo de Gerentes o al Comisario de la Sociedad;* ----------

--- *Los Socios deberán ser convocados a las Asambleas de Socios con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea,*

personal al domicilio que hayan designado por escrito y entregado el Consejo de Gerentes y mediante publicación en Periódico Oficial del domicilio social de la Sociedad, deberá ser firmada por el Presidente del Consejo de Gerentes e incluir el orden del día, lugar y fecha de la Asamblea. Las Asambleas podrán reunirse sin previa convocatoria o fuera del domicilio social si en aquéllas, el capital social se encuentra totalmente representado por sus Socios al momento de la celebración. ----------

--- Salvo en el caso de orden judicial en contrario, solo aquellas personas físicas o morales cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Socios serán reconocidos como titulares de partes sociales de la Sociedad a efectos de asistir a cualquier Asamblea de Socios. ----------

--- DÉCIMA OCTAVA. FUNCIONAMIENTO. Los Socios podrán asistir a las Asambleas por representación ya sea mediante un funcionario autorizado, proveído con la documentación que acredite su representación; o mediante apoderado, designado mediante una carta poder firmada por dos testigos; en estos casos, el representante deberá ser instruido preliminarmente en relación a todos los temas que se discutirán en la Asamblea. Cada Socio tiene el derecho de acudir a las Asambleas de Socios acompañado de un invitado. ----------

--- Una vez que se haya establecido que existe quórum dependiendo del tipo de Asamblea de que se trate y en los términos de las cláusulas Décima Novena y Vigésima siguientes, el Presidente de la Asamblea, la declarará legalmente instalada y someterá los asuntos del orden del día de la Asamblea. ----------

--- Cada Asamblea deberá ser presidida por la persona designada por la mayoría de votos de los Socios presentes en cada Asamblea, el Presidente de la Asamblea designará a un Secretario y a un Escrutador exclusivamente para dicha Asamblea. ----------

--- Con excepción de aquellas partes sociales preferentes que pueda emitir la Sociedad, cada Socio tendrá derecho a emitir un voto en cualquier Asamblea de Socios o respecto de cualquier resolución de los Socios para la cual no se requiera la celebración de una Asamblea de Socios, por cada $1.00 (Un peso, Moneda Nacional) de capital social de la Sociedad de que sea titular. El representante de cualquier Socio tendrá los mismos derechos, voto y poderes que el socio representando. ----------

--- Todos los votos se emitirán en forma económica, salvo que las personas que representen una mayoría de los votos que puedan emitirse en dicha Asamblea resuelvan que la votación se lleve a cabo en forma secreta. ------

--- Una vez que se haya adoptado una resolución por la Asamblea de Socios, o por los Socios sin Asamblea, los Socios tendrán la facultad de designar a un delegado especial para que realice, cumpla y ejecute las resoluciones adoptadas en dicha Asamblea. ----------

--- El Secretario deberá preparar el acta de cada una de las Asamblea de Socios y de cada resolución que sea aprobada por los Socios, en idiomas inglés y español, actas que deberán transcribirse en el Libro de Asambleas correspondiente y que deberán ser firmadas por cuando menos el Presidente,

el Secretario, el Escrutador de la Asamblea y los Socios. ----------

--- DÉCIMA NOVENA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Para que exista quórum de asistencia en cualquier Asamblea General Ordinaria de Socios en primera y ulteriores convocatorias, los titulares de cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la Sociedad deberán encontrarse presentes en la Asamblea personalmente o mediante apoderado. ----------

--- Para la aprobación de los siguientes asuntos se requerirá del voto favorable de los Socios que representen el cincuenta y un porciento (51%) del total de capital social de la Sociedad: ----------

--- a) Cualquier declaración de pago de dividendos u otra distribución, directa o indirecta a cuenta de cualquier parte social. ----------

--- b) La organización, adquisición o disposición de cualquier acción, parte social o interés en alguna otra sociedad o negocio. ----------

--- c) La designación, sustitución y/o remoción del Comisario de la Sociedad. ----------

--- d) La designación, sustitución y/o remoción de los miembros del Consejo de Gerentes. ----------

--- e) Cualquier otro asunto no expresamente reservado para la Asamblea General Extraordinaria. ----------

--- VIGÉSIMA. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Para que exista quórum de asistencia en Asamblea General Extraordinaria celebrada primera y ulteriores convocatorias, los titulares del cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad deberán encontrarse presentes personalmente o mediante apoderado. ----------

--- Respecto de los quórums de votación en Asamblea General Extraordinaria de Socios, serán aplicables las siguientes reglas: ----------

--- I. Para la aprobación del siguiente asunto se requerirá del voto favorable de los Socios que representen el cincuenta y un por ciento (51%) del total del capital social de la Sociedad: ----------

--- La reforma de estatutos distinta de las mencionadas en el inciso II siguiente. ----------

--- II. Para la aprobación de los siguientes asuntos se requerirá del voto favorable unánime de los Socios que representen el 100% del capital social:

--- a) Cualquier aumento o reducción de capital social de la Sociedad. ----

--- b) La admisión de nuevos Socios. ----------

--- c) La firma de contratos de conversión, de sociedad o similares parte de la Sociedad con terceros. ----------

--- d) Disolución y liquidación de la Sociedad. ----------

--- e) Cambio del objeto social de la Sociedad. ----------

--- f) Escisión de la Sociedad. ----------

--- g) Fusión de la Sociedad con o en otra sociedad. ----------

--- h) Transformación de la Sociedad. ----------

--- i) La emisión de bonos y obligaciones. ----------

--- VIGÉSIMA PRIMERA. RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA. Pactan desde ahora los Socios que, las resoluciones tomadas fuera de Asamblea de Socios, por unanimidad de los Socios que representen la totalidad del capital social,

tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos los Socios en Asamblea General, siempre y cuando los acuerdos se confirmen por escrito en idiomas inglés y español y sean firmados por la totalidad de los Socios. Estos acuerdos deberán ser registrados en el Libro de Asamblea... ----------

--- *... VIGÉSIMA QUINTA. FACULTADES DEL CONSEJO DE GERENTES. El Consejo de Gerentes tendrá los siguientes poderes y facultades como órgano colegiado:* -

--- *A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, quedando facultados para representar a la Sociedad ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales, locales y municipales, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con las facultades especiales que señalan los artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y del Código Civil Federal en donde se ejercite este poder, mismos que se dan aquí por reproducidos. En consecuencia, tendrá las siguientes facultades, las cuales se mencionan enunciativa, pero no limitativamente: para articular y absolver posiciones, a nombre de la otorgante, en juicio o fuera de él, transigir, comprometer en árbitros, dirimir controversias a través de amigables componedores, comparecer a audiencias conciliatorias como representante facultado para cumplimentar el fin de dichas audiencias, recusar con o sin causa, desistirse, recibir pagos; con la mayor amplitud se le faculta para presentar quejas, denuncias, querellas o acusaciones y para erigirse en coadyuvantes del Ministerio Público y para ejercer en general todos y cada uno de los derechos que confiere el Apartado B del artículo 20 (veinte) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en procesos penales; constituir en parte civil a la Sociedad, otorgar el perdón cuando legalmente proceda; y en general para que inicie, prosiga y dé término como le parezca, desistiéndose, incluso de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos del juicio de amparo, pudiendo en consecuencia: firmar toda clase de documentos, gestionar, promover, presentar pruebas, nombrar peritos, formular alegatos, repreguntar, interponer recursos, presentar toda clase de documentos y oír y recibir notificaciones.* --------

--- *B. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL, que podrá ser ejercido con las siguientes facultades:* ----------

--- *a) Para representar a la Sociedad ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales, locales y municipales, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que requieran cláusula o mención especial, sin*

limitación alguna, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y del Código Civil Federal, con las facultades especiales que señalan los artículos 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro), 2582 (dos mil quinientos ochenta y dos), 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), y 2593 (dos mil quinientos noventa y tres) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y del Código Civil Federal en donde se ejercite este poder, mismos que se dan aquí por reproducidos. En consecuencia, tendrá las siguientes facultades, las cuales se mencionan enunciativa, pero no limitativamente: para articular y absolver posiciones, a nombre de la otorgante, en juicio o fuera de él, transigir, comprometer en árbitros, dirimir controversias a través de amigables componedores, comparecer a audiencias conciliatorias como representante facultado para cumplimentar el fin de dichas audiencias, recusar con o sin causa, desistirse, recibir pagos; con la mayor amplitud se le faculta para presentar quejas, denuncias, querellas o acusaciones y para erigirse en coadyuvantes del Ministerio Público y para ejercer en general todos y cada uno de los derechos que confiere el Apartado B del artículo 20 (veinte) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en procesos penales; constituir en parte civil a la Sociedad, otorgar el perdón cuando legalmente proceda; y en general para que inicie, prosiga y dé término como le parezca, desistiéndose, incluso de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y procedimientos del juicio de amparo, pudiendo en consecuencia: firmar toda clase de documentos, gestionar, promover, presentar pruebas, nombrar peritos, formular alegatos, repreguntar, interponer recursos, presentar toda clase de documentos y oír y recibir notificaciones. --------

--- b) Representar a la Sociedad, de conformidad y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III (tercera), 523 (quinientos veintitrés), 786 (setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo vigente. Como representante legal patronal y apoderado general podrá actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales. En general, para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitar sus facultades ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia llevará la representación patronal para efectos de los citados artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y

también la representación legal de la empresa para todos los de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos), fracciones II (segunda) y III (tercera) de la Ley Federal del Trabajo; podrá comparecer al desahogo de la prueba confesional en los términos de los artículos 786 (setecientos ochenta y seis) y 787 (setecientos ochenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo, con las facultades para absolver y articular posiciones con el carácter de representante legal de la Sociedad, con facultades precisas para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en los términos del artículo 739 (setecientos treinta y nueve), podrá comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) en sus tres etapas de conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis), 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta); contestar demandas, ofrecer pruebas; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro), todos los anteriores artículos, de la Ley Federal del Trabajo; asimismo se le confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisiones para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la empresa en calidad de administradores, respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. ----------

--- *Asimismo, el presente poder se otorga, incluyendo expresamente, pero sin que ello sea limitativo, facultades para actos de administración en materia laboral, tales como la ocupación y distribución de trabajadores, la determinación de las tareas que corresponden a cada puesto o área de trabajo y sus remuneraciones y; en su caso, la desocupación o promoción de todo tipo de trabajadores, pudiendo por ende, firmar toda clase de contratos o convenios de trabajo y terminarlos o rescindirlos y, en general, obligar a la Sociedad en materia laboral en todo aquello que competa a la administración.* ----------

--- *C. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con facultades para representar a la Sociedad, por lo que a esto respecta, en la administración de sus bienes y negocios, así como para firmar y ejecutar toda clase de convenios y contratos, y obligarse en nombre de la Sociedad en cualquier tipo de acto necesario para el cumplimiento de su objeto social. Tendrá todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, así como los artículos 2547 (dos mil quinientos*

cuarenta y siete), 2553 (dos mil quinientos cincuenta y tres) del Código Civil Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal. ----------

--- D. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, quedando facultado por lo que a esto respecta para ejercer actos de dominio sobre los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para las demás Entidades Federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal. ----------

--- E. ODER(sic) ESPECIAL PARA DELEGAR, para que en los términos del artículo 2574 (dos mil quinientos setenta y cuatro) del Código Civil Federal, sus correlativos de las demás Entidades Federativas y del Distrito Federal, delegue total o parcialmente, pero reservándose para sí el ejercicio de su poder, las facultades que les fueron otorgadas. Asimismo, el apoderado tendrá la facultad para revocar los poderes que haya otorgado de conformidad con lo aquí establecido". ----------

--- II. El compareciente me exhibe el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios a dos columnas en idioma español e inglés, la cual agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra "A" que a la letra dice: ----------

---------- *"Asamblea General Ordinaria De Socios De* ----------

---------- *Hisense México, S. de R. L. de C. V.* ----------

--- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 22 de enero de 2019, en el domicilio social de Hisense México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo la "Sociedad"), se reunieron la totalidad de socios nombrados en la lista de asistencia cuyo original se acompaña a la presente acta como Anexo "A" y que se transcribe a continuación, con el objeto de celebrar una Asamblea Ordinaria de Socios. También estuvo presente como invitada Marcela Arellano Lucatero. ----------

---------- *LISTA DE ASISTENCIA* ----------

-----Socio----------Partes Sociales ----------Aportación----------

----------Fijo----------Variable ----

---Hisense International (Hong Kong) ----------

----America Holdings Co., Limited----------1----------$1,740.00----$20'396,976.00 ---

--------Representado por ----------

--Federico De Palacio Ruiz Cabañas ----------

---Alto sentido, S. de R.L. de C. V. ----------

--------Representado por ----------1----------$1,260.00----$14'862,330.00 --

--Juan Francisco Bonequi Herrera ----------

----------TOTAL----------2----------$3,000.00----$35'259,306.00 --

----------$35'262,306.00 -------

--- De conformidad con la cláusula Décima Octava de los estatutos sociales, presidió la asamblea Juan Francisco Bonequi Herrera y fungió como Secretario Federico de Palacio Ruiz Cabañas. ----------

--- El Presidente designó como Escrutador a Marcela Arellano Lucatero, quien aceptó su cargo y después de examinar las Cartas Poder exhibidas

por los representantes de los Socios y el Libro de Registro de Partes Sociales de la Sociedad, procedió a elaborar la Lista de Asistencia, que, firmada por los representantes de los Socios, se anexa a la presente. ---

--- Estando representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con lo establecido por la cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales. ----------

--- A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente: ----------

----------ORDEN DEL DÍA ----------

--- I. Otorgamiento de Poderes ----------

--- II. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen, en su caso, las resoluciones adoptadas por la asamblea. -----

--- Los Socios presentes aprobaron los asuntos contenidos en el orden del día que antecede y, después de escuchar y discutir ampliamente las explicaciones y proposiciones hechas en relación con cada uno de dichos asuntos, por unanimidad de votos, resolvieron tomar las siguientes: -----

----------RESOLUCIONES ----------

--- I. Otorgamiento de Poderes ----------

--- I.1 En desahogo del primer punto del orden del día, los socios resuelven otorgar poderes generales a favor de Juan Francisco Bonequi Herrera, Héctor Yáñez Narváez y Elia Elvira Sosa Pérez, con vigencia de 10 años, para que los ejerza de manera individual o conjunta en los siguientes términos: ----------

--- I. Pleitos y Cobranzas. ----------

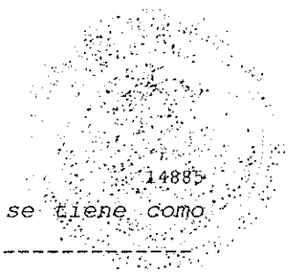
--- Poder general para pleitos y cobranzas, sin limitación alguna, incluyendo todas las facultades generales y las especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos del Distrito Federal y de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas aquellas a las que se refiere el artículo dos mil quinientos ochenta y siete de dicho Código, y la de desistirse del juicio de amparo, la de denunciar hechos delictuosos y presentar querellas y desistirse de ellas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón legal. ----------

--- Representar a la Sociedad ante particulares y ante toda clase de autoridades ya sean civiles, judiciales o administrativas, del fuero común, federales, estatales o municipales, juntas de conciliación y arbitraje, ya sean federales o locales. ----------

--- II. Poder General para actos de Administración. ----------

--- Poder general para actos de administración en los términos del segundo párrafo artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. ----------

--- I.2 El escrutador certificó que existía el quórum legal y estatutario para aprobar el punto sometido a votación, por lo que el acuerdo sometido



a la Asamblea de Socios en este punto del orden del día, se tiene como aprobado. ----------

--- *II. Designación de delegados especiales que den cumplimiento y formalicen, en su caso, las resoluciones adoptadas por la asamblea.* -----

--- *II.1 En desahogo del último punto del orden del día, se autoriza indistinta e individualmente a Juan Francisco Bonequi Herrera, Federico de Palacio Ruiz Cabañas y Marcela Arellano Lucatero para que, como Delegados Especiales de la presente Asamblea y en caso de ser necesario (i) comparezcan ante fedatario público de su elección a solicitar y otorgar la formalización de toda o parte de la presente acta; (ii) por sí o por medio de la persona o personas que ellos designen, inscriban el primer testimonio del instrumento público que contenga la formalización de la presente acta en el Registro Público de Comercio del domicilio social; (iii) presenten ante las autoridades administrativas los avisos a que haya lugar, en relación con los acuerdos adoptados en la presente Asamblea; así como (iv) soliciten se expidan las copias simples, certificadas, en su integridad o en lo conducente, que de la misma les fueren solicitadas.* ----------

--- *No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la Asamblea, para ser preparada la presente acta, la cual después de ser leída y aprobada fue autorizada por los Socios presentes y firmada por el Presidente, el Secretario y el Escrutador.* ----------

----------*(Firmado)*----------*(Firmado)* ----------

---*Juan Francisco Bonequi Herrera* ---- *Federico De Palacio Ruiz Cabañas* -

----*Presidente de la Asamblea.*----------*Secretario de la Asamblea.* ----

----------*(Firmado)* ----------

----------*Marcela Arellano Lucatero* ----------

---------- *Escrutador."* ----------

--- III. El compareciente me exhibe la lista de asistencia de la Asamblea General Ordinaria de Socios, la cual agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra "B", y que a la letra dice: --

---------- *"Lista de Asistencia* ----------

---------- *Asamblea General Ordinaria de Socios de* ----------

---------- *HISENSE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.* ----------

---------- *celebrada el 22 de enero de 2019* ----------

----------*(Firmado* ----------

---------- *Alto Sentido, S. de R. L. de C. V.* ----------

---------- *Representado por* ----------

---------- *Juan Francisco Bonequi Herrera* ----------

----------*(Firmado* ----------

---------- *Hisense International (Hong Kong)* ----------

----------*America Holdings Co. Limited* ----------

---------- *Representado por* ----------

---------- *Federico De Palacio Ruiz Cabañas* ----------

---------- *(Firmado)* ----------

---------- *Marcela Arellano Lucatero* ----------

---------- *Escrutador* ----------

---------- DECLARACIONES ----------

--- El compareciente declara que: ----------

--- A. Su representada no cuenta con la constancia de renovación de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo cual procederé a dar el aviso correspondiente, de lo cual se tomara razón en las notas complementarias de este instrumento. ----------

--- B. Las firmas que calzan el acta de asamblea y lista de asistencia son auténticas. ----------

--- C. De conformidad con lo dispuesto por el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, hago constar que las claves del Registro Federal de Contribuyentes de ALTO SENTIDO, SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE es A, S, E, uno, uno, cero, uno, uno, nueve, N, L, ocho, de conformidad con la cédula de identificación fiscal que tuve a la vista y que agrego al apéndice de este protocolo con el número de este instrumento y letra "C". ----------

--- D. El compareciente declara que en relación a los socios extranjeros, la sociedad presentará el aviso a que se refiere el quinto párrafo del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. ----------

--- Esto expuesto el compareciente otorga: ----------

---------- CLAUSULAS ----------

--- PRIMERA. HISENSE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, otorga en favor de los señores JUAN FRANCISCO BONEQUI HERRERA, HÉCTOR YÁÑEZ NARVÁEZ Y ELIA ELVIRA SOSA PÉREZ, poder general para que lo ejerciten en la forma, términos y con las facultades a que se refiere la primera resolución del punto primero del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Socios que se protocoliza, misma que se tiene aquí por reproducida, como si a la letra se insertarse. ----------

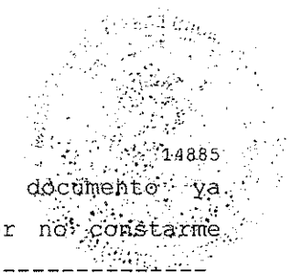
--- SEGUNDA. Queda protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de HISENSE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, que ha sido transcrita en el antecedente segundo de los antecedentes de este instrumento, misma que se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase. ----------

---------- GENERALES ----------

--- El compareciente declara ser: ----------

--- Originario de la Ciudad de México, que nació el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos, mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos, casado, abogado, con domicilio en Agustín Manuel Chávez número uno, despacho uno, Colonia Zona Centro de Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal cero mil doscientos diez, en la Ciudad de México, y de paso por esta Ciudad. Se identifica con Pasaporte número G catorce millones setecientos veintiún mil seiscientos cuarenta y dos y Clave Única de Registro de Población PARF820324HDFLZD07. ----------

--- YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO: ----------



--- a) Que el compareciente se identificó con el documento ya relacionado, quien a mi juicio tiene capacidad legal por no constarme nada en contrario. ----------

--- b) Que al compareciente le fue leído íntegramente el presente instrumento, habiéndole informado del derecho que tiene de leerlo por sí mismo. ----------

--- c) Que al compareciente le ilustré sobre el valor y las consecuencias legales del contenido de este instrumento y sus modificaciones, le informé de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Notario y le hice saber que todas sus declaraciones se consideran hechas bajo protesta de decir verdad. ----------

--- d) Que lo relacionado e inserto concuerda con sus originales a que me remito y tuve a la vista. ----------

--- e) Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, de su Reglamento de Desarrollo y de los Lineamientos del Aviso de Privacidad, el suscrito notario hizo saber y explicó al compareciente de este instrumento, el contenido íntegro del aviso de privacidad, y que manifestó el compareciente su conformidad con dicho aviso. ----------

--- f) Que el compareciente manifestó al suscrito Notario su conformidad con este instrumento y su comprensión plena, para constancia de lo cual lo firma el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. ----------

--- FEDERICO DE PALACIO RUIZ CABAÑAS. (Firmado). ----------

--- ANTE MÍ. Alejandro Caballero Gastélum. Firmado. ----------

--- Un sello: Lic. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM. Notaría 150 Metepec, Estado de México. Estados Unidos Mexicanos. ----------

--- Autorizo definitivamente en Metepec, Estado de México, el veinte de marzo de dos mil diecinueve. Alejandro Caballero Gastélum. Firmado. ----

--- Un sello: Lic. ALEJANDRO CABALLERO GASTÉLUM. Notaría 150 Metepec, Estado de México. Estados Unidos Mexicanos. ----------

--- "ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL, DEL ESTADO DE MÉXICO. ----------

--- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. ----------

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. ----------

--- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. ----------

--- Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. ----------

notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". ----------

--- ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE EN FAVOR DE LOS SEÑORES JUAN FRANCISCO BONEQUI HERRERA, HÉCTOR YÁÑEZ NARVÁEZ Y ELIA ELVIRA SOSA PÉREZ, A FIN DE QUE LE SIRVA DE CONSTANCIA. DOY FE. ----------

--- VA EN QUINCE PÁGINAS CORREGIDAS, IMPRESAS EN HOJAS DE SEGURIDAD Y PROTEGIDAS CON HOLOGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN CONSECUTIVA. DOY FE. ----------

--- METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------

ACG/MILS/GRS/BHA/MCMO/MMDA

